

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1703/2531

พนักงานอัยการจังหวัดนครศรีธรรมราช

โจทก์

นายสุวัฒน์ สุขชะวรรณ กับพวก

จำเลย

นายสุจินต์ สุขชะวรรณ จำเลยที่ 4 ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 67

ป.วิ.อ. มาตรา 15

ความว่า จำเลยที่ 1 ที่ 3 และที่ 4 ฎีกา คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา บัดนี้จำเลยที่ 4 ถูกจำคุกมากกว่า 5 ปี 3 เดือนแล้ว ขอให้โปรดเร่งรัดการพิจารณาคดี ให้เสร็จสิ้นโดยเร็วด้วย

หมายเหตุ โจทก์ยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งห้าผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 15,66 ประกอบกับประมวลกฎหมายอาญามาตรา 80 ลงโทษฐาน มีเฮโรอีนไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย ซึ่งเป็นบทหนักตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 90 จำคุกจำเลยทั้งห้าไว้ตลอดชีวิตจำเลยที่ 1 รับสารภาพชั้นจับกุมและสอบสวนเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาอยู่บ้าง เห็นควรลดโทษให้หนึ่งในห้าตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 78 เปลี่ยนโทษจำคุกตลอดชีวิตเป็นจำคุก 50 ปี ตาม มาตรา 53 คงจำคุกจำเลยที่ 1 มีกำหนด 40 ปี ของกลางริบ

จำเลยที่ 1 ถึงที่ 4 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิจารณาแล้ววินิจฉัยว่า จำเลยที่ 1 ถึงที่ 4กระทำผิดตามฟ้อง
จำเลยที่ 5 มิได้อุทธรณ์คดียุติ พิพากษาแก่เป็นว่าไม่ต้องปรับบทตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 80 นอกจากที่แก้ไขให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยที่ 1 ที่ 3 และที่ 4 ฎีกา

ศาลฎีกาพิจารณาแล้วเห็นว่า ศาลอุทธรณ์มิได้หยิบยกคดีส่วนที่เกี่ยวกับจำเลย
ที่ 5 ขึ้นวินิจฉัยพร้อมกับจำเลยอื่นที่อุทธรณ์ตามนัยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา มาตรา 245 จึงพิพากษาให้ยกคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ ให้ย้อนสำนวนไป
ให้ศาลอุทธรณ์พิจารณาพิพากษาใหม่ตามรูปคดี

ศาลอุทธรณ์ได้หยิบยกคดีส่วนที่เกี่ยวกับจำเลยที่ 5 ขึ้นวินิจฉัย พร้อมกับจำเลย
อื่นที่อุทธรณ์แล้วพิพากษาใหม่แก่เป็นว่าไม่ต้องปรับบทตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 80 นอกจากที่แก้ไขให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยที่ 1 ที่ 3 และที่ 4 ฎีกา (อันดับ 109)

คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

จำเลยที่ 4 ยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 111)

คำสั่ง

จะเร่งรัดการพิจารณาพิพากษาให้ตามควรแก่กรณี

จะเร่งรัดการพิจารณาพิพากษาให้ตามควรแก่กรณี

(จํารึส เขมะจารุ-ปรรณศาลฎีกา-)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>